

1501075-44.2019.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2108782/2019 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 4709815 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO,

2325/19/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2108782 - 1ª ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-653

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501075-44.2019.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501075-44.2019.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2108782/2019 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 4709815 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO,

2325/19/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2108782 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS,

2325/19/942 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Averiguado:

FELIPE CESAR JUNQUEIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Vistos.

Felipe Cesar Junqueira, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33 da Lei 11343/06, em razão dos fatos descritos na denúncia, à qual me reporto.

Feito regularmente processado.

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas, bem como o réu foi interrogado.

As partes apresentaram memoriais.

Decido.

Materialidade regularmente demonstrada pelo laudo de fls. 73/75.

Nas duas oportunidades em que foi ouvido, o réu negou o tráfico. Disse, ainda que foi agredido.

Entretanto, a prova em contrário é firme e segura para sua condenação.

Os policiais militares disseram, nas duas oportunidades em que foram ouvidos, que viram quando o réu vendeu drogas para o usuário Vandeci. Apreenderam, ainda, cocaína em poder deste e viram quando o réu jogou ao chão as drogas que antes manipulava.

Vandeci, por seu turno, tanto na polícia quanto em juízo, confirmou que comprou drogas do réu.

Assim, muito embora haja indícios de que o réu tenha sido agredido pelos policiais militares (fatos que estão sendo objeto de apuração própria), a prova do tráfico é segura, calcada não apenas nos depoimentos dos policiais, como também na palavra do usuário.

Passo a dosar a pena, registrando que o réu é triplamente reincidente (fls. 87/96).

Fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Pelas condenações configuradoras da reincidência, aumento a pena em $\frac{1}{4}$, para 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Tendo em vista a reincidência, ainda mais específica, necessário que o início do cumprimento da pena se dê no regime fechado.

Contudo, considerando que o réu permaneceu solto durante o processo, poderá recorrer desta em liberdade.

Isso posto, julgo procedente o pedido para condenar, pela prática do delito previsto no artigo 33 da Lei 11343/06, Felipe Cesar Junqueira, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 625 dias-multa, de valor unitário mínimo.

Custas de 100 Ufesp.

Campinas, 19 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA